

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1849/2541

นายวีระ ชัยตันติพงศ์

โจทก์

นายภักดี ศุภวัฒนนันท์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลย ให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกา ให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน จำเลยได้นำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ ตามคำสั่งศาลแล้ว แต่ส่งไม่ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่รายงาน ต่อศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "รอจำเลยแถลง" จำเลยก็ได้แถลงขอ ให้ส่งสำเนาฎีกาแก้โจทก์ใหม่อีกครั้ง ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งอนุญาตตามคำแถลงของ จำเลยดังกล่าว และตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าจำเลยไม่ได้ไปวางเงินค่าธรรมเนียม ใน การส่งสำเนาฎีกาให้แก้โจทก์เกิดจากความเข้าใจผิด ของจำเลย มิใช่จำเลยจงใจเพิก เฉยยไม่ดำเนินคดีภายในเวลา ที่ศาลกำหนด จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยทิ้งฟ้องฎีกา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก้โจทก์ คำขอ อื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า รับฎีกา ให้ผู้ฎีกานำส่งสำเนาฎีกาให้อีกฝ่ายภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งฎีกา ต่อมาเจ้า

หน้าที่รายงานศาลชั้นต้นว่า ส่งหมายนัดสำเนาฎีกาและ คำร้องให้แก่โจทก์ไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอจำเลยแถลง จำเลยจึงยื่นคำแถลงขอส่งหมายนัดสำเนาฎีกาและ คำร้องขอทุเลา การบังคับให้แก่โจทก์ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยวิธีปิดหมาย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รายงานศาลชั้นต้นว่าระยะเวลาล่วงเลย มานานแล้ว แต่จำเลยหรือผู้แทนไม่มา เสียค่าธรรมเนียม ในการส่งหมาย ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวน ส่ง ศาลฎีกาเมื่อพิจารณาสั่ง

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้ว่า จำเลยยื่นฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับไว้ จำเลยได้ ขอให้เจ้าหน้าที่นำหมายนัดสำเนาฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับไปส่งให้แก่โจทก์ แล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ต่อมาจำเลยทราบจากรายงานการเดินหมายว่า โจทก์ไม่รับหมายนัด จำเลยจึงได้ทำคำแถลงขอปิดหมาย เจ้าหน้าที่ได้บอกจำเลยว่า ไม่ต้องทำเรื่องการขอนำหมายนัดแล้ว เพราะจำเลยเคยทำไว้แล้ว เหตุที่เกิดขึ้นจึง เกิดความ เข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างจำเลยกับเจ้าหน้าที่ จำเลย ไม่มีเจตนาทิ้งฟ้อง ขอให้ศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้ส่งหมายนัด และปิดหมายไว้ยังภูมิสำเนาของโจทก์ด้วย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาและให้จำเลย นำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ แก่ภายใน 15 วัน ซึ่งจำเลยได้นำส่ง สำเนาฎีกาให้โจทก์ตามคำสั่งศาลแล้ว แต่ส่งไม่ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ รายงานต่อศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "รอจำเลยแถลง" จำเลยก็ได้แถลงขอให้ส่งสำเนาฎีกาแก่โจทก์ใหม่อีกครั้ง ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งอนุญาต ตามคำแถลงของจำเลยดังกล่าว การที่จำเลยไม่ได้ไปวางเงินค่าธรรมเนียมในการส่ง สำเนาฎีกา ให้แก่โจทก์น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของจำเลย มิใช่เป็นการ จงใจเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลกำหนด ยังถือไม่ได้ว่า จำเลยทิ้งฟ้องฎีกา

ให้จำเลยนำส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้โจทก์ใหม่ ภายใน 7 วัน หากส่งไม่ได้
และไม่มีผู้รับแทนโดยชอบ อนุญาตให้ปิดหมายและสำเนาฎีกาได้

(อมร วีรวงศ์-สุรินทร์ นักวิเชียร-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>